

1500587-26.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... de maconha e anotações próprias do tráfico. O réu disse que estava no tráfico a pouco tempo e que estaria guardando o entorpecente em razão de uma dívida.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500587-26.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500587-26.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2059627/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 23362093 - 04º D.P. GUARULHOS, 1105/22/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2059627 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE SERAFIM DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

LUIZ HENRIQUE SERAFIM DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, observado, ainda, o disposto na Lei nº 8072/90 (crime equiparado a hediondo), porque, segundo a denúncia, no dia 03 de março de 2022, por volta das 13h, na Rua Cotas A. Norueba, n. 156, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 1790 invólucros de maconha, com peso líquido de 1.424,04g, conforme boletim de ocorrência a fls. 5/7, auto de exibição e apreensão de fls. 12 e laudo de constatação de fls. 9/11 (fls. 62/63).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/37).

O acusado se deu por notificado ao constituir advogado e ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (fls. 71/72).
A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2022 (fls. 75/78).
O réu foi citado a fls. 116.
Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de uma testemunha comum. Em seguida, o réu foi interrogado.
Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.
Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação penal é procedente.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição/apreensão (fl. 12), laudo de constatação provisória (fls. 09/11), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 90/92), dando conta de que a substância apreendida se tratava de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), bem como pela prova oral trazida aos autos.
A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.
O acusado LUIZ HENRIQUE SERAFIM DA SILVA, em solo policial, confessou os fatos. Disse que estava guardando a droga em casa, pois tinha uma dívida com um indivíduo da quebrada; que, ele é traficante; que, ele me disse que como eu não paguei, ele me obrigou a guardar a droga em casa e por mais que eu argumentasse, fui obrigado a fazê-lo; que, quando os policiais me pegaram na rua, eu de fato estava com droga, pois mais do que guardar eu fui obrigado a trabalhar para ele; que, não tenho passagem; que, tenho medo de dar nomes; que, estou desempregado com três filhos para criar (fl. 04). Em juízo, o réu confessou o crime. Disse que apenas guardou as drogas devido a uma dívida de drogas.
A confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
Os policiais civis LUIS FERNANDO MARCELINO FIGUEIRA e FABRICIO PARISE BRANCO, na sede extrajudicial, em depoimentos semelhantes, narraram que no dia e hora epigrafados, diligenciaram ao local sito no endereço supra. E fizeram-no, pois recebera denúncia apócrifa de que uma edificação lá havida seria um valhacouto, destinado à alocação de produtor estupefacientes. Nem bem se abeiraram da edificação, um indivíduo dela saiu. Fê-lo azafamado, sobraçando uma sacola. Entendeu por bem abordá-lo. Todavia, ao identificar-se como polícia, o tal se abespinho e se pôs a correr. Perseguido, dispensou a sacola que trazia consigo. Mas à frente, entretanto, a pertinácia dos policiais sobressaiu, culminando em sua detenção. Revistado, nada. Sem embargo, como se soubesse onde a sacola dispensada estava, escrutinou-se-lha. No interior dela, substância símile à maconha, já enquistada para a venda. Interpelado, o indivíduo, já identificado pelo prenome composto de Luiz Henrique, afirmou-lhes que, deveras, no interior da edificação havia mais droga. E foi além franqueou-lhes o acesso ao local. Lá dentro, realmente, quantidade expressiva da mesma substância. Ademais, cadernos e papéis avulsos, supostamente a conter uma rudimentar contabilidade da traficância. Em face do esposado, reportaram o havido à autoridade signatária, conduzindo o increpado a este âmbito (fls. 02/03).
Em juízo, FABRICIO PARISE BRANCO, policial civil, relatou que que receberam notícia de que em uma casa na região estavam escondidas drogas. Foram ao local e viram o réu saindo da residência mencionada, Ao ver a viatura, o réu correu na posse de uma sacola, que foi jogada. O réu foi abordado e na sacola foram encontradas cerca de 26 porções de maconha. Questionado, o réu admitiu que havia mais drogas na residência, tendo indicado uma mala no quarto, onde foram encontradas diversas porções de maconha e anotações próprias do tráfico. O réu disse que estava no tráfico a pouco tempo e que estaria guardando o entorpecente em razão de uma dívida.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

“Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

Pois bem, diante da confissão do acusado, acrescida dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais civis ouvidos em sede policial e em juízo, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que Luiz Henrique trazia consigo e tinha em depósito os entorpecentes apreendidos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com os entorpecentes apreendidos, também não há dúvidas de que as substâncias se destinavam ao tráfico, diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas (1790 invólucros de maconha, com peso líquido de 1.424,04g), da forma como estavam embaladas, das circunstâncias em que se deu a abordagem do denunciado, em confirmação a notícia anônima sobre a ocorrência de guarda de drogas, além da apreensão de anotações relativas à contabilidade do tráfico e do réu ter admitido judicialmente a traficância. De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745). Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da

Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: “o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA_BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: “considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dip; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (grifo nosso).

Por fim, somente a título de argumentação, ressalto que não prospera eventual tese de que o réu teria agido sob coação moral irresistível, uma vez que não logrou a defesa produzir qualquer prova de tal excludente, ônus que lhe competia. Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, diante da primariedade do acusado (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 23) fixo as penas-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Observo que a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (1790 invólucros de maconha, com peso líquido de 1.424,04g) será considerada na segunda fase de aplicação das penas, a fim de evitar o bis in idem.

Na segunda fase, conquanto presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir as penas, eis que já fixadas no mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Na terceira etapa, não há causas de aumento. Presente, por fim a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, uma vez que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos elementos que indicam que se dedica a atividades criminosas ou está envolvido com organização criminosa. Nada obstante, diante da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (1790 invólucros de maconha, com peso líquido de 1.424,04g), entendo justificável uma redução intermediária, razão pelas qual reduzo as penas de metade, fixando-as,

em definitivo, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Considerando a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu, bem como a decisão proferida no habeas corpus nº 596.603 - Sp (2020/-170612-1) do E. STJ fixo regime inicial aberto.

Pelo mesmo fundamento, considerando a quantidade da pena aplicada e a primariedade do réu, em cumprimento a ordem concedida no habeas corpus nº 596.603 - SP (2020/-170612-1) do E. STJ, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), pelas mesmas razões quando da fixação da pena-base.

Por fim, considerando que a instrução já se encerrou e levando em conta o regime inicial fixado, reconheço o direito do réu de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR LUIZ HENRIQUE SERAFIM DA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput E § 4º, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento de 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, além do pagamento de 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

Poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 1º de junho de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA